

MUSTAFFA KAMAL BIN BASIR AHMAD
lwn.
SHASHA FARINA BINTI MOHD SHAPIE

Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohd Shukor bin Sabudin (Ahli Panel) dan YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Abd Latif (Ahli Panel)

13 Disember 2023 / 29 Jamadilawal 1445H

Permohonan No.: 2302-A0010-452-0011

(Permohonan Kebenaran Lanjutan Tempoh Masa Menyerahkan Notis Rayuan - Seksyen 238 Enakmen Tatacara *Ma'* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003

Pegum Syarie Pemohon: Tuan Muhammad Iz'aan bin Azalan (Tetuan Izaan Azalan & Associates

Pegum Syarie Responden: Tidak diwakili.

ALASAN PENGHAKIMAN

MUKADDIMAH

1- Kes ini ialah suatu permohonan untuk mendapatkan kebenaran pelanjutan tempoh masa bagi menyerahkan Notis Rayuan No. 2212-A0010-001-0014.

FAKTA KES

- 2- Pemohon telah memfailkan permohonan pembatalan nafkah anak (RM6000 sebulan) melalui Permohonan No:10300-027-0190-2022. Permohonan tersebut telah ditolak oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah pada 08/12/2022.
- 3- Pemohon telah memfailkan Notis Rayuan pada 21/12/2022 untuk merayu terhadap keseluruhan keputusan melalui Rayuan No. 2212-A0010-001-0014.
- 4- Pada 21/12/2022, Pembantu Peguam Syarie Pemohon telah pergi ke alamat Peguam Syarie Responden di alamat No. 36, Jalan Bukit Setiawangsa 4, Taman Setiawangsa, 54200, Kuala Lumpur untuk menyampaikan sesalinan Notis Rayuan. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa halangan dan kekangan sehingga menyebabkan berlaku kelewatan 56 minit dalam menyerahkan Notis Rayuan tersebut kepada Peguam Syarie Responden.
- 5- Pemohon selanjutnya telah memfailkan permohonan ini pada 10/02/2023 iaitu setelah hampir dua bulan (51 hari) diarahkan oleh Mahkamah.

ISU

6- Isu yang berbangkit ialah sama ada Pemohon telah memenuhi faktor-faktor atau keadaan khas yang diperlukan bagi mendapatkan pelanjutan tempoh masa.

ANALISIS DAN DAPATAN MAHKAMAH

7- Permohonan ini dibuat dengan merujuk kepada seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 (ETMMSS) berkaitan kuasa Mahkamah untuk melanjutkan tempoh masa yang memperuntukkan bahawa:—

Seksyen 238 - Memanjangkan Atau Memendekkan Masa

(1) Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Akta ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.

(2) Mahkamah boleh melanjutkan apa-apa tempoh yang disebut dalam subseksyen (1) walaupun permohonan untuk mendapatkan pelanjutan itu tidak dibuat sehingga selepas habis tempoh itu.

8- Peruntukkan tersebut memberi kuasa budi bicara kepada Mahkamah untuk memutuskan permohonan ini demi keadilan pihak-pihak yang terlibat. Walau bagaimanapun kuasa budi bicara tersebut tidaklah boleh digunakan sewenang-wenangnya oleh Mahkamah ini melainkan terdapat keadaan khas yang boleh dipertimbangkan sebagaimana yang telah jelaskan oleh

Mahkamah Rayuan Syariah dalam kes **Sharifah Badariah binti Mari lwn. Yasran Bin Hj. Hussain, Kes Permohonan No.: 10000-099-0005-2009, kes Aziah Bin Abdul Aziz lwn. Azmi Bin Abd. Aziz [2013] JH 36(1) serta kes Fatima @ Hasnah Binti Daud lwn. Wan Hssan Bin Wan Daud [2015] JH 40(1).**

9- Merujuk kepada afidavit dan hujahan Pemohon, Pemohon telah lewat menyerahkan Notis Rayuan kepada Responden secara kediri kurang dari satu jam iaitu 56 minit selepas tamat tempoh masa penyerahan Notis Rayuan tersebut. Notis Rayuan tersebut hanya berjaya diserahkan sekitar jam 4.56 minit pada hari terakhir penyerahan. Pemohon telah memfailkan permohonan pelanjutan tempoh masa ini dalam tempoh hampir dua bulan (51 hari) setelah diarahkan oleh Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam perenggan 23 Hujah Pemohon.

10- Pemohon menyatakan telah berusaha menyampaikan Notis Rayuan tersebut dalam tempoh yang ditetapkan, walau bagaimanapun terdapat beberapa kekangan sehingga sukar untuk Pembantu Peguam Syarie mencari firma guaman Peguam Syarie Responden. Kelewatan tersebut juga sangat minimum dan tidak akan menjejaskan rayuan ini.

11- Kami berpuas hati bahawa walaupun Pemohon lewat 56 minit dalam menyampaikan Notis Rayuan kepada Responden namun Pemohon juga telah lewat dalam mengambil tindakan pembentulan sehingga menyebabkan berlakunya kelewatan tempoh hampir dua bulan (51 hari) setelah diarahkan oleh Mahkamah.

12- Merujuk kepada Afidavit Jawapan Responden bertarikh 25/08/2023, kami mendapati terdapat beberapa jawapan yang diberikan oleh Responden yang menggambarkan seolah-olah permohonan ini tidak wajar dibenarkan. Walau bagaimanapun dalam perenggan akhir Afidavit Jawapan, Responden menyatakan bagi menjimatkan masa dan kos serta bebanan komitmen bagi membela diri dalam permohonan ini, Responden yang tidak diwakili bagaimanapun tiada bantahan terhadap permohonan ini. Perkara ini juga telah dijelaskan oleh Responden sebagaimana surat yang dikemukakan kepada Ketua Pendaftar Mahkamah Rayuan Syariah bertarikh 13/06/2023.

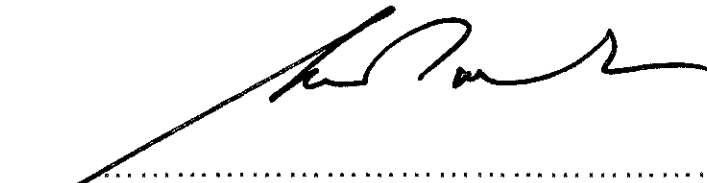
13- Perlanjutan tempoh ini merupakan budibicara Mahkamah dan dengan mengambil kira bahawa tiada ulasan diberikan oleh Pemohon berkaitan sebab kelewatan sebanyak 2 bulan maka kami berpendapat kos wajar diawardkan kepada Responden atas prosiding permohonan ini. Dengan mengambil kira bahawa Responden tiada bantahan terhadap permohonan ini maka kami berpuas hati dan tiada halangan untuk permohonan ini dibenarkan dengan kos.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan, Afidavit Pemohon, Afidavit Jawapan dan Hujahan Pemohon, MAKA KAMI sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:

- 1) Permohonan Pemohon DITERIMA.
- 2) Pemohon dibenarkan menyampaikan Notis Rayuan No. 2212-A0010-001-0014 kepada Responden dalam tempoh 14 hari mulai hari ini.
- 3) Pemohon diperintahkan membayar kos kepada Responden sebanyak RM1000.00.

Dibaca dan ditandatangani oleh;

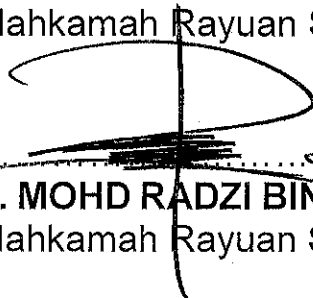


1. **YAA DATO' HJ. MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;



2. **YA DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



3. **YA DATUK HJ. MOHD RADZI BIN ABD-LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor